



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הערת עורך: ערעור על פסק הדין נדחה בעש"א (מחוזי ת"א) 4166-04-13 שומרוני נ' קופמן ואח' (פסק דין מיום 05.01.14).

- התובעים:
1. אהוד קופמן
 2. עציון קופמן
 3. תמר קוסטריצקי
 4. מרדכי טיקוצקי
 5. אלכס אביב
 6. אירית אביב
 7. מעיין בר
 8. רויטל מורדי
 9. יובל אשכנזי
 10. יפעת דבירי
 11. רם דבירי
 12. דורון עזרא
 13. ציפורה יקל
 14. הילדה סחייק
 15. נציגות הבית המשותף רחוב שרת 16 תל אביב
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד שמעון שגיא
מרחוב בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 1, רמת גן

נ ג ד

הנתבע: דב שומרוני
ע"י ב"כ עוה"ד איתמר רוטמן
משדרות רוטשילד 105 תל אביב

פסק דין

ההליך דנן עניינו בתובענה על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק").

התובעים הינם בעלים של 12 דירות בבית ברחוב שרת 16 תל אביב הבנוי על חלקה 854 בגוש 6213 (להלן: "הבית").

התובעים חתמו על הסכם מיום 07.08.08 עם חברת התחדשות אורבנית בניה ופתוח בעמ"מ (להלן: "החברה") לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38 בבית (להלן: "ההסכם"). ביום 26.04.11 נחתם נספח להסכם (להלן: "הנספח להסכם") הכולל, בין היתר, הוספת מתקן חניה רובוטי תת קרקעי.

ביום 09.11.11 החליטה הועדה המקומית לתכנון ובניה, לאחר דיון בהתנגדויות, לאשר את הבקשה להיתר בתנאים ואישור כאמור הומצא ע"י התובעים בהתאם להחלטתי מיום 06.12.11.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התביעה הוגשה במקור כנגד הנתבע ובעלי דירה נוספת בבית – ה"ה בראונשטיין. האחרונים הגיעו להסדר פשרה עם התובעים וחתמו על פיו על ההסכם והנספח להסכם. משכך, כיום, הנתבע הינו המתנגד היחיד לפרויקט מבין כל בעלי הדירות בבית.

לטענת התובעים הם זכאים לאכוף על הנתבע את ביצוע פרויקט התמ"א בהתאם להוראות חוק החיזוק.

הנתבע טוען בכתב ההגנה כי הוא אינו מתנגד לחיזוק הבית. אולם, חל כרסום בהתחייבויות והבטחות שניתנו על ידי החברה לאורך התקופה, המעלית המתוכננת איננה עוצרת במפלס דירת הנתבע, הדיירים עשויים להיות מחויבים בהיטל השבחה בניגוד להצהרות הקבלן, הוא ממודר מקבלת החלטות, לא ניתן לחייבו למכור את רכושו בנוזיד עדשים והוא זכאי לשלם את חלקו בעלות החיזוק חלף מכירת זכויותיו ולקבל חלק מהדירות החדשות שיבנו. עוד נטען כי הבניה המתוכננת גורעת מזכויות עתידיות צפויות על פי תוכנית מתאר 5000 ולא תאפשר מימוש זכויות נוספות בבית בעתיד. נטען גם כי אין מקום למנות את ב"כ התובעים על פי סעיף 5 לחוק החיזוק מאחר והוא משמש גם בא כוח החברה.

דיון

בטרם נכנס לבדיקה עובדתית לגופם של דברים, יש מקום תחילה ליתן רקע משפטי בנוגע לחוק החיזוק בו עסקינן.

חוק החיזוק חוקק בשנת 2008 (מאז עוד תוקן פעמיים), במטרה להביא לאפשרות מימוש של תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים (שהוצא היתר לבנייתם קודם ליום 1 בינואר 1980) מפני רעידות אדמה (להלן: "תמ"א 38"). מטרתה של תמ"א 38 היתה להביא לחיזוק ושיפור עמידותם של בתים שלא נבנו על פי התקן הנדרש בנוגע לרעידות אדמה ע"י קביעת מסגרת סטטוטורית שתאפשר מתן היתר בניה מכוחה ותמריצים תכנוניים שיעודדו ויאפשרו את החיזוק מבחינה כלכלית. חוק החיזוק קבע כללים משפטיים פרטניים לביצוע עבודות ברכוש המשותף על פי תמ"א 38, ובין אלו נכללו עבודות שמטרתן שינוי ברכוש המשותף (סעיף 3 לחוק החיזוק), עבודות שמטרתן הרחבת דירה (סעיף 4 לחוק החיזוק), עבודות שמטרתן בניית דירה חדשה (סעיף 5 לחוק החיזוק) ועבודות שמטרתן הריסת בניין קיים והקמתו מחדש (סעיף 5א לחוק החיזוק). החוק הפחית, למעשה, את רף ההסכמה הנדרש לביצוע עבודות ברכוש המשותף והקנה סמכות לכפות ביצוע העבודות על דייר סרבן, קבע כללים לנשיאה בהוצאות ופרוצדורה לישוב סכסוכים.

פסק הדין בע"א (חי') 899-03-09 שרה קלצוק נ' צבי אורון (פורסם בנבו) (להלן: "פרשת קלצ'וק") עוסק בחוק החיזוק. פסק דין זה אושר בפסק דינו של כבוד השופט רובינשטיין ברע"א 4138/10 קלצוק שרה נ' צבי אורון (פורסם בנבו).

השופט כהן מאמץ בפסק הדין את גישת השופט חשין בפסק הדין ברע"א 7112/93 בתיה צודלר נ' שרה יוסף פ"ד מח(5) 550 (להלן: "פרשת צודלר") בנוגע לתפיסת זכות הקניין בבית משותף ופוסק כי "תפיסת דיני הקניין בישראל זנחה במידה רבה את 'הגנת החבות' ("Liability Rule"). הגנת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

החבות (או בשמה האחר - הגנת האחריות), מעקרת את זכות הווטו של המיעוט, העלולה למנוע השאת התועלת לכלל השותפים. עם זאת, מקום בו התועלת לכלל גורמת לפגיעה במיעוט, יהיה המיעוט זכאי לקבל פיצוי על הפגיעה בזכותו הקניינית. הפעלת הגנת החבות, עשויה במקרים המתאימים לשמש כלי יעיל לאיזון בין זכויות קנייניות סותרות (וראה: ספרם של William M. & Lands Richard A. Posner, "The Economic Structure of Tort Law", 1987, by the & Lands & Guido Calabresi and Fellows of Harvard College, page 29 President Law Douglas Melamed, "Property Rules, Liability Rules and Inalienability, Harvard Law (review, vol. 58 (1972) page 1089) (סעיף 15 לפסק הדין).

ונזכיר, בפרשת צודלר קובע השופט חשין כי זכויות הקניין בבית משותף אינן נכנסות למסגרות הקניין המסורתיות וזאת מאחר והמדובר ב"יצור כלאיים" אשר קיימות בו דירות בבעלות נפרדת ולצדן הרכוש המשותף בבעלות משותפת מיוחדת. במסגרת זו הכיר המחוקק בנורמות ספציפיות לבתי משותפים שאינן נגזרות מזכות הקניין הקלאסית. כך הוא ההסדר בסעיף 60 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). כך הוא גם ההסדר בחוק החיזוק.

עוד קובע השופט חשין כי מתחם שיקול הדעת של הרוב ייבחן על פי "הבעלים הסביר" כאשר למבחן זה מספר מבחני עזר - השוואת שווי הזכויות על פי חלופת ההקמה לחלופת אי ההקמה ופירוק השיתוף, שמירת השוויון בין בעלי הדירות ואי הפליה ופעולה בתום לב והגינות.

השופט כהן מאמץ בפרשת קלצ'וק את מבחני סבירות קבלת ההחלטה הכפויה על המיעוט גם בהקשר לחוק החיזוק - "עתה נחזור ל"פס"ד צודלר". כאשר יינתן היתר הבניה, והמיעוט עדיין יעמוד בסרובו ליתן הסכמתו, יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום המקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון, והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם "הפחותים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית. מעל לכל, אם ימצא המפקח מקום לכך, יהיה בוודאי מוסמך להתנות את ביצוע העבודות בפיצוי כספי. המפקח על רישום המקרקעין לא יהיה רשאי למנוע את ביצוע העבודות רק בסיס טענות המיעוט בנוגע לפגיעה בזכויות הקניין שלו. זכויות אלה תדללנה וייגרמו להם "פחותים", אך פגיעות אלה לא יהיה בכוחם למנוע את עבודות החיזוק. סמכות ההתערבות של המפקח, לקבל את טענות המיעוט, ולא לאשר את ביצוע עבודות החיזוק, תהיה אפוא מצומצמת ביותר" (סעיף 18 לפסק הדין).

במאמר מוסגר אציין כי גישה זו גם שימשה בסיס והסבר לחקיקתו של חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס"ו – 2006, כפי שפורט בהרחבה בפסק הדין בע"א 51373-01-11 נבט נ' אנוך ואח' (פורסם בנבו).

אומנם, פרשת צודלר עניינה בסעיף 60 לחוק המקרקעין. אולם, נקודת המוצא להכרעת השופט כהן בפרשת קלצ'וק היתה תפיסת הקניין בבית המשותף, כפי שזו משתקפת בפרשת צודלר, והתאמתה לחוק החיזוק. העיקרון המשפטי העומד בבסיס שני ההסדרים החקיקתיים הנ"ל זהה (ר' עוד בהרחבה תיק 128/11 אלדד קולנשר ואח' נ' רוון ביזנס בע"מ ואח' (פורסם בנבו ובאתר משרד המשפטים). על בסיס משפטי זה עלינו לבחון את התובענה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות דנן מתוכננות בבית (על פי ההסכם והנספח להסכם) עבודות כלהלן – תוספת קומה הכוללת 3 דירות חדשות עם חדרי יציאה לגג, חיזוק הבית ושיפוצו היסודי, התקנת מעלית, הוספת מרפסות לדירות קיימות והקמת מתקן חנייה רובוטי תת קרקעי.

רכיבי העבודות שעניינם שינויים ברכוש המשותף, כגון, חיזוק הבית ושיפוצו, התקנת מעלית והקמת מתקן החנייה, טעונים החלטה מראש של רוב בעלי הדירות בבית (סעיף 4 לחוק החיזוק).

העבודות שמטרתן הוספת מרפסות לדירות הקיימות טעונות הסכמה מראש של מי שבבעלותם 60% מהדירות בבית (סעיף 5 לחוק החיזוק).

העבודות שמטרתן הוספת קומה ובניית 3 דירות חדשות טעונות החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית. אולם, אף בהעדר הסכמה פה אחד כאמור מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודה זו על פי תביעה של מי שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית שלדירותיהם צמודים שני שלישים מהרכוש המשותף ולכפות ביצועה על המיעוט המתנגד (סעיף 5(א) לחוק החיזוק).

בנסיבות דנן התובעים הינם בעלים של 12 מתוך 14 דירות בבית כשלדירותיהם צמודים 747/859 חלקים מן הרכוש המשותף. ה"ה בראונשטיין, בעלים של דירה נוספת לה צמודים 56/859 חלקים מן הרכוש המשותף, חתמו גם הם על ההסכם והנספח להסכם. כלומר, **כיום ישנם בעלים של 13 מתוך 14 דירות בבית להם צמודים 803/859 חלקים מן הרכוש המשותף המאשרים את ביצוע העבודות על פי ההסכם והנספח להסכם**. לפיכך, בידי התובעים הרוב הנדרש בחוק חיזוק לביצוע העבודות המתוכננות ברכוש המשותף. למעשה, הנתבע איננו חולק על כך.

בהתאם להלכות שלעיל, עלינו לבחון עתה האם הופר השוויון בין בעלי הדירות, האם הרוב נוהג בתום לב, והאם "הפיתוחים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית, בין היתר, תוך השוואת שווי הזכויות על פי החלופות השונות לביצוע החיזוק או אי ביצועו כלל. לסיום נבחן טענות הגנה נוספות של הנתבע.

האם הופר השוויון

לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי הופר השוויון בין בעלי הדירות בביצוע הפרויקט – עיון במפרט הטכני מלמד על התייחסות שוויונית לכל הדירות, בכל ההיבטים – תוספת המרפסות (או שווה ערך) מתוכננת לכל הדירות, מתקן החניה הרובוטי הינו רכוש משותף ולכל הדירות יוקצה בו מקום חניה (כפוף להסדרי תשלום שנקבעו), המעלית תשרת את כל הדירות והקומות, עבודות השיפוץ והחיזוק מתייחסות לכל הדירות ולכל חלקי הבית. ויודגש, הנתבע אינו טוען כלל כי הופר השוויון – טענותיו מתרכזות ב"כדאיות" העסקה. דא עקא, דווקא חלופות החיזוק המוצעות על ידו מגלמות חוסר שוויון כפי שיפורט להלן.

לא מצאתי במפרט, למעט בסוגיה אחת שתידון להלן, והנתבע גם לא מפנה, לכל טובת הנאה אשר ניתנת למי מבעלי הדירות האחרים ולא לו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אולם, בסוגיה אחת ההסכם אכן מפר את השוויון שבין בעלי הדירות ולמעלה מכך, הוא חורג ממסגרת תחולתו של חוק החיזוק.

על פי סעיף 3.3 לנספח להסכם, לדירה מספר 6 תוצמד חניה בחזית הבית לשימושה הייחודי. מעבר לעובדה כי הצמדת חניה בחזית, לעומת שימוש משותף לבעלי הדירות האחרים במתקן החנייה הרבובטי, מהווה פגיעה בשוויון בין בעלי הדירות, הרי שהצמדה זו גם איננה אפשרית על פי חוק החיזוק, ללא קבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. לאחרונה פסקתי בהקשר זה כי אין חוק החיזוק מאפשר ביצוע הצמדה לדירות קיימות בבית, בין של שטח חצר ובין של שטח חניה. אין לי אלא להפנות לנימוקים שפורטו בהרחבה שם (ר' תיק 559/12 חנה קדים ואח' נ' ישראלה רביד פורסם באתר משרד המשפטים)).

משכך, אף אם תתקבל התביעה ויאושר הפרויקט, לא ניתן יהיה במסגרת זו לאשר את הצמדת החניה כאמור, ללא חתימתו של הנתבע.

תום לב הצדדים

בחנתי את טיעוני הצדדים ואין אני מוצא כל דופי בהתנהלות רוב בעלי הדירות בבית. למעשה, גם הנתבע אינו טוען כי החלטת הרוב נתקבלה בחוסר תום לב. טענתו היא כי הרוב אינו מודע לכל פרטי העסקה ו"הובל" לתוכה (ר' עדות עו"ד רוטמן בעמוד 21 שורה 12). לטענה זו עוד נתייחס להלן. אולם, בהקשר דנן עולה כי דווקא הנתבע הוא זה אשר נוהג בחוסר תום לב בהליך דנן.

הנתבע מסרב להתקשר בהסכם לביצוע הפרויקט על פי טענות מטענות שונות ומחייב את הנציגות לנהל כנגדו הליך משפטי ארוך אשר מעכב את האפשרות להתחיל בביצוע עבודות החיזוק. כך, בבסיס כתב הגנתו הוא טוען כי הוא אינו מתנגד לחיזוק הבית (סעיף 3 לכתב ההגנה). כך גם בסיכומיו. בתצהירו הוא טוען כאילו הוא בכלל רוצה להיות שותף בעבודות, לממן את חלקו בעבודות ולצמצם את הפגיעה בזכויותיו.

דא עקא, מעדותו בדיון בפני עולה כי בכל טענותיו אין ולו ממש אחד – סופו של דבר **מטרתו האחת והיחידה של הנתבע היא כי מצב הבית יישאר כפי שהוא ללא כל חיזוק** – "אני לא רוצה במיוחד את ההרחבה לא אכפת לי שהבניין יישאר כמו שהיה עד היום" (עמוד 17 שורה 7) ובאופן מפורש בתשובה לשאלתי הוא עונה "אני רוצה שהכול יישאר אותו הדבר שלא יבנו ולא יחזקו את הבית" (עמוד 17 שורה 21).

יוצא אם כן, כי כל התנגדותו והאיצטלות לאי חתימתו והסכמתו לפרויקט לא נותרו אלא בגדר תירוצים בלבד למטרתו האמיתית לפיה לא יבוצע כל חיזוק ולא תבוצע כל עבודה בבית.

חומרה יתרה ניתן לייחס להתנהגות זו לאור העובדה כי הנתבע מודע לכך שהחלטת רוב בנוגע לביצוע העבודות מחייבת גם אותו (עמוד 17 שורות 8-9). אולם, על אף הסכמת רוב מוחלט של בעלי הדירות לפרויקט, על אף שהוא המתנגד היחיד לפרויקט, הוא עושה כל שבידו כדי להתנגד ולעכב את ביצוע הפרויקט, על פי עמדתו "הנסתרת", כפי שזו נתגלתה רק בחקירתו הנגדית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בחינת ה"פיחותים" בשווי הזכויות והחלופות לביצוע

בטרם ניכנס לבחינה עובדתית לגופם של דברים מוצא אני מקום להזכיר כי המדובר בתובענה שעניינה בחוק החיזוק. נדמה כי הנתבע מתעלם מעובדה זו ומתייחס לפרויקט כעסקה מסחרית רגילה שבין בעלים משותפים במקרקעין. אולם, לא כך הם פני הדברים.

חוק החיזוק, וכך גם תמ"א 38, לא נועדו לטובת עיבוי בינוי במרכזי הערים או למיצוי זכויות קנייניות משותפות או למימוש מהוויים כלכליים אלא להביא לחיזוק בתים משותפים הזקוקים לכך מפני רעידות אדמה. מדינת ישראל ראתה בביצוע חיזוק כאמור כמטרה מרכזית וחשובה, לא לשם מימוש זכויות קנייניות, אלא לשם הצלת חיי אדם, לא רק של אלו הנמצאים בתוככי הבית אלא גם של אלו אשר נמצאים ברחוב, בסביבתם של אותם בתים העלולים לקרוס בשעת סכנה. לא ניתן גם להתעלם מכך שללא חיזוק תיתכן קריסה של עשרות אלפי בתים שמשמעותה הנוספת, מעבר לאובדן חיי האדם המידי, סדר גודל של מאות אלפי אנשים מחוסרי בית ומחוסרי כל (ודי לנו לראות את אפקט תוצאתה צפויה זו, בקנה מידה קטן בהרבה, בשריפה בהרי הכרמל משנת 2010).

הפתרון שמצאה המדינה להקלת אפשרות החיזוק היה על ידי מתן תמריצים תכנוניים (במסגרת תמ"א 38) והתאמת דיני המקרקעין לצורך ביצועם (חוק החיזוק). אולם, אלו הם רק תוצר לוואי ואין הם מהווים את העיקר במסגרת הליך של חיזוק. משכך גם כל מה שלא נכנס בתוך המסגרות שהגדיר המחוקק ואינו נדרש אינהרנטית לביצוע החיזוק, ממשיכים לחול לגבי דיני המקרקעין הרגילים.

ויוודגש, חוות הדעת עליה מבקש הנתבע להסתמך בוחנת את העסקה דנן כעסקה כלכלית לכל דבר ועניין, כפי שמבהיר בעדותו השמאי לס – "הדייר רואה בפניו עסקת קומבינציה משופרת בעסקה של תמ"א 38 מקבל פטור מרוב המיסים שחלים עליו. זה תמצות על חוות הדעת שלו" (עמוד 18 שורות 13-14 וראה גם שורות 9-11). דא עקא, כאשר אנחנו בוחנים את טענות הנתבע דרך "משקפיים" המתאימות לחוק החיזוק, ולא כעסקת קומבינציה "רגילה", הרי שלא עלה בידו להראות כי ישנם פיחותים כלשהן בשווי זכויותיו.

בכדי להקל על הבדיקה נתייחס, אחת לאחת, לחלופות המוצעות על ידי הנתבע במסגרת חוות דעת השמאי לס מטעמו.

חלופה ראשונה – הוספת חדר יציאה לגג מדירת הנתבע.

אין בידי לקבל את טענת הנתבע כי ביצוע החיזוק המתוכנן גורע מזכויותיו בהשוואה לחלופה זו.

ראשית, הנתבע עצמו אינו מעוניין כלל בחלופה האמורה – "אני לא רוצה בכלל לבנות אל תכניס אותי לבניות. ש.ת מעל הדירה שלי יש גג אין לי מושג אם אפשר לבנות שם אני לא עו"ד לא קבלן ולא מהנדס. ש.ת לא ביקשתי מאף אחד שום דבר ולא לקנות את הגג. לא מעניין אותי לקנות את הגג" (עמוד 17 שורות 17-19). די בכך כדי לדחות את החלופה האמורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, לצורך ביצוע ההרחבה האמורה על הנתבע לקבל הסכמת בעלי הדירות על פי תיקון 18 לחוק המקרקעין (3/4 מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף) או לחילופין הסכמה של 60% מבעלי הדירות על פי סעיף 4 לחוק החיזוק, ככל שיתקבל בידו היתר בניה מכוח תמ"א 38. אין בידי הנתבע ולו ראשית ראיה לקיומה של הסכמה של בעלי דירות כנדרש לחלופה זו. ההפך הוא הנכון - הרוב הנדרש הם התובעים בהליך דנן והם מבקשים לבצע בגג עבודות אחרות.

שלישית, החישוב הכלכלי שביצע מס לס איננו מדויק. על פי הוראות תמ"א 38 גם בעת הוספת חדר יציאה לגג, כפי שמוצע בחלופה, יש לבצע עבודות לחיזוק הבית. כלומר, על פי חלופה זו, הנתבע עתיד לשאת בכל עלויות חיזוק הבית מפני רעידות אדמה בסך של כ- 340,000 ₪ (עמוד 14 שורות 27-29). אין לכך כל אזכור בחוות הדעת המפרטת רכיבי הוצאות רכישת קרקע, בנייה ותכנון בלבד.

רביעית, החלופה מציעה פגיעה בבעלי הדירות האחרים תוך מתן יתרון לנתבע לבדו. בעוד שבחלופת החיזוק המוצעת יקבלו בעלי הדירות חניה, מרפסת, חיזוק, שיפוץ ומעלית, הרי שבחלופה האמורה לא "יהנו" בעלי הדירות מכל האמור ויאלצו להסתפק בקבלת תשלום בסך כולל של 317,000 ₪, שממילא אין בו כדי לכסות את עלויות ההטבות לבעלי הדירות (ראה טבלה בחלופה השלישית בחוות הדעת). דווקא חלופה זו פוגעת באופן ברור בשוויון. ויודגש, ללא קבלת הסכמות כדין לא ניתן לעשות שימוש בסכום זה לטובת שיפוץ הבית, הוספת מעלית או הוספת מרפסת. ברי כי מצבם של בעלי הדירות בחלופה זו משתנה לרעה.

חלופה שנייה – ביצוע עבודות על פי היתר הבניה, ההסכם והנספח להסכם

לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי ההסכם גורם לפיחותים בשווי זכויותיו. למעלה מכך, הוכח בפני כי החלופה האמורה הינה היחידה בעלת אפשרות המימוש בנסיבות דנן.

ראשית, אין בידי לקבל את חישוביו של מר לס בנוגע ל"הפסד" הצפוי. מר לס אינו מודע כלל למתקן החנייה הרבובטי המאושר על פי המצב התכנוני ובודאי שלא לעלותו – "חלופה שנייה-עלות מתקן חנייה הוא 42,000 ₪ אני קובע על סמך ניסיון אישי בבנייה ועל סמך כל מיני כתבות וכו' אני אישית קניתי מתקן חנייה לא מזמן אני ראיתי את מתקן החנייה הוא לא כזה הוא מכפיל של שלוש חניות הוא לא פתוח. ש.ת לא בדקתי אם אתה אומר שזה מתקן חנייה אחר יכול להיות זול או יקר יותר" (עמוד 18 שורות 26-29). די בהפרש ניכר שבין 42,000 ₪ (עלות מקום חניה על פי חוות דעת לס) לסך של 150,000 ₪ (עלות מקום חניה על פי חוות דעת וינלס) כדי "לבלוע" כל פיחות נטען. מקובלת עלי עדותו של מר וינלס בנוגע לעלות המתקן (עמוד 16 שורות 9-4).

שנית, בחישוב שווי התמורה מהיזם לא כלל מר לס חלק יחסי ברכיבים נוספים בפרויקט כפי שפורטו בחוות דעת מר וינלס (עמודים 11-10 לחוות הדעת). ויודגש, אף אם חלק מרכיבי ההוצאות נדרשים גם עבור הדירות החדשות, לא ניתן להתעלם כליל מהחלק היחסי בהוצאות אלו הנדרש גם בשל העבודות הקשורות בדירות הקיימות.

שלישית, יודגש, שוב, כי חישוביו של מר לס הינם חישובים כלכליים בלבד כאילו המדובר היה בעסקת קומבינציה רגילה. דא עקא, המדובר בעסקת תמ"א 38 מכח חוק החיזוק. פרויקט שכזה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מעצם טיבו וטבעו, אורך שנים ומחייב השקעה של היזם, הן כלכלית והן מקצועית, עוד לפני שבידו ודאות כלשהי להתכונותו של הפרויקט. די בכך שתנאי סף לתחולתו של חוק החיזוק הוא קיומו של היתר בניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים (סעיפים 1 ו-2 לחוק החיזוק) שקבלתם מחייבת הוצאת כספים משמעותית, כדי ללמד על כך. בנסיבות דנן החברה מעורבת בפרויקט מזה למעלה מ-4.5 שנים. גם נתון זה ראוי להביא בחשבון במסגרת התחשיבים, אך הדבר לא נעשה.

גם אין בידי לקבל את ההפחתה שביצע מר לס בשיעור של 15% בלבד משווי הזכויות הנמכרות בגין בעלות משותפת. בעדותו בפני טוען השמאי לס בנוגע להפחתה זו כי "רוב השמאים קובעים פחות ממה שקבעתי, 15 זה עוד בסדר. המקרה שלנו הוא לא אומר לא הוא אומר רק שזה לא כלכלי רצו סכומים בחוץ שהיו עושים את זה מחר" (עמוד 20 שורות 10-11). דא עקא, הנתבע עצמו, בניגוד לסברת מר לס, אינו מעוניין בכל בניה או חיזוק (עמוד 17 שורה 21). במקרה כזה, גם לשיטתו של מר לס, ההפחתה צריכה להיות גדולה בהרבה. ויזכר, אין המדובר בבעלות משותפת רגילה במקרקעין אלא בבעלות משותפת מיוחדת ברכוש משותף בבית משותף. מימוש הזכויות בהקשר זה אינו כפוף לדיני הקניין הרגילים העוסקים בשותפות במקרקעין אלא בהוראות המיוחדות הפרטניות העוסקות בבתים משותפים (ראה סעיף 56 לחוק המקרקעין).

רביעית, כאמור לעיל, חלופה זו זכתה לרוב מוחלט של בעלי הדירות בבית וקיבלה את אישור הרוב הנדרש בהתאם להוראות חוק החיזוק. למעשה זוהי החלופה היחידה אשר ניתן לאשר בהתאם להוראות הדין, בפרט בנסיבות בהן הנתבע עצמו מעיד כי הוא אינו מעוניין בכל בניה או חיזוק.

חמישית, אין מחלוקת כי ערך הדירות בבית יעלה לאחר ביצוע הפרויקט (עמוד 19 שורות 1-2). אף אם מבחינה שמאית בעסקת קומבינציה לא נכלל האמור בחישוב השמאות, הרי שכאשר עסקינן בפרויקט תמ"א 38, העוסק בבית משותף על מרכיביו הקנייניים המיוחדים כאמור לעיל, לא ניתן להתעלם מעובדה ברורה זו בבחינת שיעור "הפחותים" הנטענים. גם על פי חלופה זו אין מחלוקת כי שווי זכויותיו של הנתבע בדירתו עולה, אף אם לא במלוא אומדן "השווי הכלכלי".

חלופה שלישית – ביצוע פרויקט התמ"א ע"י ובמימון בעלי הדירות.

אין ספק כי מבחינה כלכלית זוהי החלופה הטובה ביותר לכל בעלי הדירות. ברי כי כל יזם לא יכנס להליכים לביצוע פרויקט תמ"א 38 ללא רווח בצידו. ביצוע הפרויקט על ידי בעלי הדירות ישאיר את אותו הרווח בידם. אולם, לא עלה בידי הנתבע להראות כי ישנה היתכנות ממשית כלשהי לחלופה האמורה כפי שיפורט להלן. משכך, בבחירה שבין חלופה כלכלית ללא כל היתכנות ממשית לבין חלופה קיימת ומוחשית הניתנת לביצוע, גוברת האחרונה כאשר המדובר בפרויקט מכוח חוק החיזוק.

ראשית, לא עלה בידי הנתבע להראות כי יש מי מבעלי הדירות בבית אשר מסכים לחלופה האמורה. אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים בבית התייצב בפני והסכים להצעת החיזוק על פי מתווה לפיו יבנו בעלי הדירות בעצמם את הדירות החדשות. ויודגש, המשמעות בביצוע חלופה כאמור הינה כי בעלי הדירות יצטרכו לשאת במלוא מימון עלויות הבניה, השיפוץ והחיזוק ובאחריות לעבודות. לא הוכח כי בכלל ישנה היתכנות כלכלית לכך מצד בעלי הדירות האחרים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שנית, חוק החיזוק עוסק במתווה לאישור עבודות ברכוש המשותף שעניינן בניית דירות חדשות בבית. במסגרת מכלול זה לרוב מיוחס של בעלי הדירות גם הסמכות לבחור את דרך ביצוע העבודות לבניית הדירות החדשות. אולם, משבחרו בעלי הדירות (ברוב הנדרש) לבצע את בניית הדירות בעצמם, החוק אינו מסדיר את מערכת היחסים שבין בעלי הדירות, אשר הופכים להיות בעלים במשותף של הדירות החדשות (על פי סעיף 5(ד) לחוק החיזוק). הסדרה של מערכת יחסים זו צריכה להיות במסגרת הסכם בין כל בעלי הדירות בבית. לפיכך, גם מבחינה שמאית, יש לבצע הפחתה לבעלות משותפת זו בדירות החדשות.

מעבר לכך, בעלות משותפת של 14 בעלי דירות באותן דירות חדשות עשויה להוביל לסכסוכים בין בעלי הדירות (שלא ניתן לפותרם במסגרת חוק החיזוק כאמור), דבר שיביא לקשיים בביצוע החיזוק בבית, אם בכלל. החלופה הופכת את בעלי הדירות ליזמים במשותף לבניה ומכירת דירות והסיכוי להתרחשות שכזו קטן ביותר עד כדי אפסי. דווקא הכנסתו של יזם לפרויקט החיזוק, כל עוד זה עומד בכללים שנקבעו בפרשת קלצ'וק, תסייע למימוש והוצאתו לפועל של החיזוק. ויודגש, בניגוד לנטען בסיכומי הנתבע, זוהי דווקא "דרך המלך" למימוש חוק החיזוק (כפי שרואות אותה גם הערכאות השונות אשר דנו בפרשת קלצ'וק - ראה סעיפים 12 ו-19 לפסק הדין של השופט כהן וסעיפים ט ו-י לפסק הדין של השופט רובינשטיין). הוראות סעיפים 8 ו-10 לחוק החיזוק נועדו לשם שמירה על השוויון בין בעלי הדירות בכל דרך בה יבחרו לממש את ביצוע העבודות ברכוש המשותף. קבלת פרשנות הנתבע לסעיפים אלו משמעה כי ניתן יהיה להפעיל את חוק החיזוק ולכפות ביצוע עבודות ברכוש המשותף, לרבות הוספת דירות, רק כאשר המדובר במימון עצמי של בעלי הדירות. פרשנות זו תהפוך את חוק החיזוק לאות מתה, ולכך בודאי לא התכוון המחוקק.

שלישית, גם הנתבע עצמו אינו מעוניין להיות, למעשה, היזם בפרויקט - "אני לא רוצה בכלל לבנות אל תכניס אותי לבניית" (עמוד 17 שורה 17). הוא בכלל לא רוצה ביצוע של כל בנייה או חיזוק בבית - "שלא יבנו ולא יחזקו את הבית" (עמוד 17 שורה 21). קשה לראות איך בנסיבות אלו ישנה התכונן כלשהי לחלופה האמורה, אפילו ללא בחינת עמדת התובעים.

רביעית, מקובל עלי החישוב בנוגע לחלופה זו בחוות דעתו של מר וינלס מטעם התובעים. "הרווח" הצפוי לכל בעל דירה בחלופה האמורה (אף מבלי להתחשב בכך שמדובר בבעלות משותפת בדירות החדשות בין 14 בעלי הדירות הקיימות) אינו "פיחות" המצדיק ביטול פרויקט החיזוק.

בהקשר זה די בכך שמר לס אינו מודע כלל למתקן החניה הרבובטי המתוכנן להיבנות על פי אישור הועדה המקומית ולעלותו של מתקן זה כאמור לעיל כדי לשלול את חישוביו. גם רכיב המע"מ הושמט על ידו (עמוד 19 שורות 18-19).

חלופה רביעית - תוספת 2.5 קומות על פי תמ"א 38

אומנם, גם על פי חלופה זו "משתפר" מצבם הקנייני של בעלי הדירות לעומת הפרויקט המתוכנן כיום. אולם, אין האמור מצדיק פסילת הפרויקט המאושר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, היתר הבניה המאושר בנוגע לבית דנן אינו כולל תוספת של 2.5 קומות. ובהקשר זה לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי ניתן בכלל לקבל היתר בניה לתוספת של 2.5 קומות. על פי עדות מר וינלס מדיניות העירייה באיזור הבית איננה מאפשרת תוספת בניה כאמור (עמוד 15 שורה 19 ושורה 29). אעיר כי גם על פי תמ"א 38 על תיקוניה "חצי הקומה" הנוספת איננה תוספת ודאית. מאידך, מר לס אינו מתייחס לסוגיה בחוות דעתו או בעדותו. גם לא הובאה כל עדות מטעם עיריית תל אביב או כל מסמך רשמי אשר יש בו ללמד על כי ניתן בכלל לקבל אישור לבניה האמורה בבית דנן.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עזמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). הימנעות הנתבע מלהביא כל ראייה קבילה בהקשר זה, בין באמצעות חוות דעת מומחה ובין באמצעות זימון נציג רשמי של רשות התכנון, עומדת לו לרועץ.

לכל זאת יש להוסיף כי המדובר בפרויקט המתגלגל כבר מזה למעלה מ-4.5 שנים, עוד לפני שנכנס לתוקפו תיקון 3 לתמ"א 38. לפיכך, כאשר נחתם ההסכם ממילא לא היתה כל רלבנטיות לחלופה האמורה. על אף השינוי, לכאורה, במצב התכנוני, בחרו רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית לדבוק בהסכם ואין בידי הנתבע להציע, ולו בעל דירה אחד נוסף, אשר מבקש לחזור בו מההסכמתו.

ויודגש, במסגרת טיעוניו מבקש הנתבע להתבסס על כך כי רוב בעלי הדירות בבית "מובלים" לתוך ההסכם מבלי שהם מודעים או מבינים את משמעותו. טענה זו, בפשטות, לא נכונה. רוב בעלי הדירות הינם התובעים בהליך דנן ובעצם כך הביעו את עמדתם הברורה והנחרצת לטובת ביצוע הפרויקט על פי ההסכם והנספח להסכם. ה"ה בראונשטיין חתמו על ההסכם והנספח להסכם אף שבמועד חתימתם כבר היה בתוקף תיקון 3 לתמ"א 38. הם גם היו מיוצגים בהליך שבפני. מאידך, ניכר בבירור בתיק זה כי הנתבע הוא דווקא זה אשר הובל על ידי אחרים מבלי שהוא מבין כלל על מה הוא "נלחם" ולמה הוא מתנגד. די לקרוא את כתב ההגנה והמבוא לסיכומיו מחד ואת פרוטוקול עדותו מאידך כדי ללמוד על האמור (עמודים 16-17 לפרוטוקול).

שנית, מעבר לכך שלא עלה בידי הנתבע להוכיח אפשרות תכנונית לחלופה האמורה, הרי שלא עלה בידו להביא ולו הצעה קונקרטית אחת של יזם כלשהו לביצוע הפרויקט בבית על פי חלופה זו.

ויודגש, לנתבע היו הזדמנויות רבות להביא הצעות קונקרטיות וממשיות לביצוע החיזוק בבית על פי החלופה האמורה. ניתנה לו הזדמנות לטעון בפני האסיפה הכללית (עמוד 10 שורות 1-4). הצדדים אף שקלו הצעה לסילוק התובענה לפיה תינתן לנתבע זכות טיעון בפני אסיפה כללית שתכונס לאישור פרויקט התמ"א (עמוד 6 שורות 3-4). על אף כל זאת, עד לסיומם של ההליכים, לא הביא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבע ולו הצעה אחת לביצוע הפרויקט על פי החלופה האמורה, על אף שלטענת בא כוחו ניתן בנקל לקבל הצעה שכזו (עמוד 21 שורה 19). הוא גם לא היה בקשר עם מי מבעלי הדירות ולא העלה כל הצעה, כפי שמעיד עו"ד רוטמן – "לא הייתי בקשר עם אף אחד הם היו צריכים להיות בקשר איתנו לא פנינו ולא הצענו שום הצעה וגם לא פנו אלינו" (עמוד 21 שורות 13-14).

מאידך, מקובלת עלי עדותו של מר דבירי שלא נסתרה בנוגע להליכים עובר לחתימה על ההסכם – "סעיף 17 לתצהיר, לא עשיתי שיעורי בית לשאלה אבל אני יודע שקיבלנו שלוש הצעות מחיר לפחות אבל אני לא זוכר את השמות מפאת הזמן בהחלט ישבנו מול כל יום ובחרנו את החלופה הטובה. ש.ת. היו לפחות שלוש הצעות. ש.ת. יכול להיות שלא העברנו את ההצעות לדיירים אבל כשבאנו לישיבה באנו עם דברים ברורים ועם ההצעה שנראתה לנו הטובה מכולן ואותה הצגנו בפני הדיירים ההצעה הזו נמסרה לכל דייר ודייר באופן אישי שבאנו והחתמנו אותם" (עמוד 8 שורות 10-16).

שלישית, מקובלת עלי עדותו של השמאי וינלס כי אין ישימות לבניה כאמור בבית דנן – "תוספת של עוד קומה 2 וחצי קומות היא לא ישימה גוררת הוצאות כבדות מאוד ע"י הקבלן למשל התקנה של מס' חניות נוספות שעלותם מאוד גבוהה החיזוק מתייקר היזם מוסיף לבניין כמה שהוא יכול ומקבל בתמורה לזה זכויות בנייה בגג. הבניין הוא סך הכול 4 קומות כולל הקרקע הוא היה צריך לבנות 25 לכל דירה כפול 4 לגובה ומקבל בעצם עוד 25 מטר בשביל דירה שלו. 25 מטר האלה שהם בעצם 100 מטר עולים הרבה כסף מאחר וכאן הוא לא יכול לבנות הוא מוציא הרבה ומרוויח פחות. במקרה התיק הזה מתנהל כ-4 שנים ועוד לא הגענו לבניה יזם שבא לבנות על הגג עובר דרך ארוכה ויקרה עד שהוא מקבל את ההיתר ואם בכלל 4 שנים הללו עולות הרבה מאד כסף זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים עו"ד שמאים וכו' יש כאן רמת סיכון מסוימת שהקבלן לוקח יכול להיות שהשקיע המון כסף ולא יגיע לכלום אין פה 2.5 קומות אני דיברתי על העסקה הספציפית הזו. ש.ת. מן הסתם חיזוק לחמש קומות הוא אחר מחיזוק לארבע קומות. ש.ת. חלק מהחיזוק זה יסודות" (עמוד 13 שורות 25 עד עמוד 14 שורה 6).

רביעית, גם בהקשר זה החישובים של מר לס אינם מדויקים. כך בנוגע למתקן החניה כאמור לעיל. כך בנוגע לרכיב המע"מ (עמוד 19 שורה 20). הוא גם אינו מתייחס לעלויות הנוספות שיגרמו עקב הגדלת היקף הבניה כגון עלויות שיפוץ, חיזוק וחניה אשר יתווספו עקב הוספת קומה והגדלת היקף הבניה (ראה השוואת חלופות שניה ורביעית בחוות דעתו). גם בהקשר זה, כאמור לעיל, אין בידי לקבל את ההפחתה בשיעור של 15% שבוצעה בגין בעלות משותפת ברכוש המשותף בבית.

חלופה חמישית – שותף במימון פרויקט בניה על ידי הדיירים על פי תיקון 3 לתמ"א 38

משנדחו החלופות השלישית והרביעית כאמור לעיל, מניה וביה נדחת גם חלופה זו.

חלופה שישית – מימוש זכויות בניה על פי תוכנית ת"א/5000

אין מחלוקת כי תוכנית ת"א/5000 איננה מאושרת עדיין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עקרונות חוק החיזוק ותמ"א 38 ומטרתם הוסברו לעיל. נדמה כי די בהגיונם של אלו כדי להביא לדחיית החלופה האמורה. אין כל הצדקה לעכב ביצוע חיזוק מידי שהינו אפשרי מכל הבחינות (תכנונית, כלכלית ומשפטית) בשל צפי לשינוי מצב תכנוני כזה או אחר בעתיד. גם לא ניתן להתייחס לצפי עתידי לקיומן של זכויות בניה נוספות כפגיעה בזכויות קיימות.

זאת ועוד. לשם מימוש החלופה השישית המוצעת (הריסת הבית ובניית חדש תחתיו) נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית (על פי חוק המקרקעין) או למצער, אם תבוצע חלופה זו על פי תיקון 2 לתמ"א 38, רוב של ארבע חמישיות מבין בעלי הדירות לאחר אישור המפקח (על פי סעיף 5א לחוק החיזוק). ויודגש, בחלופה זו ידרשו מי מבעלי הדירות אשר גרים בבית לעזוב את דירותיהם שיהרסו. הסיכונים הכרוכים בפרויקט זה גדולים לאין שיעור מאלו שבפרויקט נושא ההליך דנן. המשמעות היא כי סיכויי פרויקט שכזה לקרום עור וגידים, אף אם יאושר המצב התכנוני הלוט בערפל, קלושים.

טענות הגנה נוספות

אין בידי לקבל את טענות הנתבע בדבר צמצום התחייבויות הקבלן. מקובלים עלי הסבריו של מר דבירי בעדותו בהקשר זה – "לא דובר על הפחתת שכר ליועצים אני לא זוכר בשלב מסוים אנחנו הגענו לידי הסכמה עם עו"ד בועז רווה להפחתת שכר הטרחה עבורו כדי שנוכל לקדם את הפרויקט במתווה הכלכלי והוא אכן אישר בתנאים מסוימים" (עמוד 9 שורות 1-3). מכל מקום, רוב מוחלט של בעלי הדירות הסכים למתווה שבנספח להסכם ואין בהתנגדותו של הנתבע, לבדה, להצדיק אי אישור הפרויקט, אף אם הוא סבור (מבלי שהוכיח זאת, אפילו לא בהמצאת הצעה לעסקאות אלטרנטיביות) כי "התמורה" נמוכה.

בהקשר זה נכון יהיה גם להזכיר את עדותו של מר דבירי בנוגע לאסיפות בעלי הדירות – "הייתה אסיפה שעו"ד רוטמן היה עם גב' שומרוני בו הם ניסו להניא אותנו מהפרויקט טענו את טענותם כל הדיירים כאחד לא הסכימו לכך ונתנו אור ירוק להמשיך. ש.ת באותה ישיבה העלה עו"ד רוטמן את האפשרות. בישיבה הזו הועלתה העמדה שלכם ונבחנה ע"י הדיירים והוחלט כאחד שלא" (עמוד 10 שורות 1-4). עדות זו לא נסתרה. גם עו"ד רוטמן מאשר כי נכח באסיפה (עמוד 20 שורה 18). לפיכך, גם אין ממש בטענות הנתבע, שגם לא הוכחו, כי הוא מודר מקבלת ההחלטות בנוגע לפרויקט.

אין בידי לקבל את הטענה כי התקנת המעלית פוגעת בזכויות הנתבע.

אין מחלוקת כי כיום אין מעלית בבית. הנתבע עצמו מודע לעובדה כי קיומה של מעלית יקל על אפשרות השימוש בבית (עמוד 16 שורה 29). ברור כי התקנת המעלית, אף שזו עוצרת מרחק חצי קומה, הינו עדיף על פני מצב שבו לא תתקן כל מעלית בבית, בפרט כאשר דירת הנתבע ממוקמת בקומה האחרונה.

ויודגש, לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי קיימת אפשרות אחרת להתקנת מעלית בבית באופן כזה שתהיה גישה ישירה מהמעלית למפלס כל קומה. האמור לא הוכח לא מבחינה תכנונית, לא מבחינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עובדתית/הנדסית ולא מבחינה כלכלית. לבד מטענות בעלמא של הנתבע, לא הוגשה כל חוות דעת מקצועית או אסמכתא תכנונית או הנדסית. אפילו המומחה לס מטעמו אינו מתייחס לאמור בחוות הדעת מטעמו.

מאידך, המעלית אותה מבקשים התובעים להתקין אושרה על ידי הועדה המקומית וברי כי הינה אפשרית מבחינה תכנונית. ויודגש, לא הוכח כי ישנם מי מבעלי הדירות אשר "מרוויחים" מהקמת המעלית במקום המיועד לעומת כאלו אשר "מפסידים". התקנת המעלית במיקום הנוכחי הינה ההכרח העובדתי והתכנוני ואין בה להוות פגיעה בנתבע, ובודאי שלא להביא לביטול הפרויקט.

גם סוגית היתכנות התשלום בהיטל ההשבחה שהעלה הנתבע אין בה לסייע לו. אף אם עשוי להיות צפי לתשלום כזה, הרי שבעלי הדירות מודעים לכך (ואין כל ספק בכך לאור הצפתם הברורה של הדברים על ידי הנתבע במסגרת ההליכים דנן), ועדיין אין מי מהם המעוניין לחזור בו מן ההסכם.

נותרה, אם כן, אבן נגף אחרונה והיא טענת הנתבע לפיה הוא זכאי לשלם את חלקו בהוצאות החיזוק ולהיות שותף, למעשה, עם הקבלן על פי חלקו בדירות החדשות שיבנו.

אין בידי לקבל טענה זו.

ראשית, חלופה זו אפילו איננה מוצעת במסגרת חוות דעת השמאי לס ולפיכך ממילא לא הוכח כי יש בה כדי לשפר את מצבו הכלכלי של הנתבע או ללמד על כי בביצוע הפרויקט, כפי שהוסכם בין בעלי הדירות, יש כדי לפגוע בזכויות הנתבע בכלל או לפגוע בו יותר מאשר בבעלי הדירות האחרים. ויוזכר, החלופות לחיזוק הבית המוצעות על ידי הנתבע נדחו אחת לאחת כאמור לעיל.

גם לא עלה בידי הנתבע להוכיח, ולו בראשית ראיה, כי ישנה היתכנות כלשהי לביצוע חיזוק כאמור. גם בנוגע לחלופה זו לא הוכיח הנתבע קיומה ולו של הצעה אחת של יזם כלשהו אשר מסכים לכך כי מי מבעלי הדירות אשר יחפוץ בכך יהיה "שותפו" בדירות החדשות. עו"ד רוטמן בעדותו אינו מסוגל לתת דוגמא לפרויקט תמ"א 38 כנ"ל (עמוד 22 שורות 22-24). כך גם מעיד השמאי וינלס - "מהיכרותי את שוק הנדל"ן והתמ"א בפרט אני לא מכיר עסקה שבה הדיירים היו שותפים למשהו בגג" (עמוד 13 שורות 24-25).

גם אין רוב מבין בעלי הדירות בבית המסכים לחלופת דרך ביצוע העבודות האמורה.

שנית, בהשלכה מהוראות סעיף 60 לחוק המקרקעין והפסיקה הדנה בעניינו, כך גם במסגרת חוק החיזוק - סמכות רוב בעלי הדירות על פי סעיף 5 לחוק החיזוק איננה רק בשאלת עצם ביצוע עבודות לבניית דירות חדשות בבית אלא גם בנוגע לדרך ההתקשרות לביצוע העבודות והרי, בסופו של דבר, גם כאן, כמו בסעיף 60 לחוק המקרקעין, המדובר בהסדר כפוי (ר' עש"א 10818-07-12 רוון ביזנס בע"מ נ' קולנשר ואח' (פורסם בנבו) ובבית המשפט העליון רעא 8276/12 חברת רוון ביזנס בע"מ נ' אלדד קולנשר ואח' (פורסם בנבו)). פרשנות זו תואמת את עקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כפי שנקבע גם בפסקי הדין הנ"ל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כל פרשנות אחרת לחוק החיזוק תביא לעיקור מתוכן של הוראות החוק, שהרי, אם דרך ביצוע העבודות ברכוש המשותף מחייבת הסכמה של כל בעלי הדירות, שוב יהיה בידי המיעוט הכוח שהמחוקק ביקש לשלול ממנו - למנוע את חיזוק הבית, כפי שמבקש הנתבע לעשות.

ויודגש, הנתבע אינו מתנגד לכך שבאופן עקרוני יכולים בעלי הדירות האחרים להתקשר עם יזם לביצוע החיזוק והבניה. לשיטתו, בעל דירה המעוניין לשלם עבור חלקו בעלויות לא ניתן לחייבו "למכור" את זכויותיו. קבלת פרשנות זו משמעה, למעשה, מתן זכות וטו למיעוט המתנגד, בניגוד למטרתו היסודית של חוק החיזוק.

ובמקרה דנן, רוב בעלי הדירות החליט על התקשרות במתווה מסוים. כאמור לעיל, מתווה זה שוויוני והגון, הוא בעל התכנות תכנונית וכלכלית ממשית. מתווה זה גם אינו פוגע בנתבע בהשוואה למתווים אחרים שהוצגו על ידו כמפורט בהרחבה לעיל, ובוודאי שלא ביחס לחלופה הרלבנטית האחרת היחידה (הרצויה על ידו) לפיה לא תעשה בבית כל עבודות, לרבות עבודות החיזוק.

בכל הקשור לתשלום בו מחויב כל בעל דירה בהתאם לנספח להסכם הרי שמן הראיות שהוצגו בפני עולה כי תשלום זה נועד לשם התכנות כלכלית לביצוע מתקן החניה הרבובטי התת קרקעי לאור החלטות רשויות התכנון. למעשה, גם ב"כ הנתבע מאשר זאת (עמוד 20 שורה 20). היות והמדובר בעבודה שמטרתה שינוי ברכוש המשותף על פי סעיף 3 לחוק החיזוק מחויב הנתבע בתשלום חלקו בה, ככל בעלי הדירות האחרים, בהתאם להוראות סעיף 8(א) לחוק החיזוק.

סיכום

לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את התביעה ומאשר לתובעים לבצע את העבודות נשוא התביעה בהתאם לחוק החיזוק על פי ההסכם והנספח להסכם, למעט הצמדת החניה לדירה מספר 6 על פי סעיף 3.3 לנספח להסכם כאמור לעיל.

לצורך ביצוע האמור אני ממנה את עוה"ד שמעון שגיא להתקשר ולחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם, הנספח להסכם, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבת.

לא מצאתי בנסיבות דנן טעם ענייני כלשהו מדוע לא אמנה את בא כוח התובעים כבקשתם. היות ובא כוח התובעים הוסמך על ידי כל בעלי הדירות האחרים בבית לייצג אותם בכל הנדרש למימוש הפרויקט, נכון יהיה כי אותו אדם ימונה גם בנוגע לזכויותיו של הנתבע. מובן כי הנתבע רשאי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

להסתייע בייצוג משפטי עצמאי, על חשבוננו, אשר יוכל לוודא התאמת פעולות הממונה כאמור
לפסק דין זה.

כמו כן יש מקום בנסיבות דנן לחייב את הנתבע בתשלום הוצאות התובעים בהליך.

לפיכך, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך של 616 ₪ בגין החזר הוצאות אגרת תביעה
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 06.12.11, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן ישיב הנתבע לתובעים את הוצאות חוות דעתו של השמאי וילנס ואת עלות עדותו בתוך 7
ימים מהמצאת חשבוניות מס בגין ההוצאות האמורות, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד
החשבונית ועד למועד התשלום בפועל.

בנוסף ישלם הנתבע לתובעים סך של 17,500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו ישיבת קדם, ישיבת הוכחות והוגשו סיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ז' אדר תשע"ג, 17 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב